

CHOOI PUE YENG @ NUR AGNES ABDULLAH

lwn

AHMAD B. KAMARUDDIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Shah Alam Di Selangor, YAA Tn. Hj. Mohd Amran Bin Hj. Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Hj. Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel), YA Tn Hj. Othman bin Ibrahim (Panel), Pada 3 Julai 2020 bersamaan 11 Zulkaedah 1441H]

[Kes rayuan No. 10000-077-0085-2019]

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Memfailkan dan Menyampaikan Notis Rayuan di bawah seksyen 139 (4) dan (8) dan Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon: Abdul Razak bin Muhidin daripada Tetuan Abdul Razak Muhidin & Associates

Peguam Syarie Responden: Norhafizah binti Abdul Aziz daripada Tetuan Norhafizah Abdul Aziz & Associates

[1] Pemohon memohon kepada Mahkamah Rayuan Syariah untuk mendapatkan perintah kebenaran melanjutkan tempoh masa memfailkan dan menyampaikan Notis Rayuan berdasarkan seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[2] Pada 4 September 2018, Mahkamah Bicara telah membuat keputusan seperti yang terkandung dalam ekshibit NAA-3 di dalam afidavit sokongan Pemohon.

[3] Pemohon tidak puashati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 18 September 2018 dalam kes Rayuan No. 10000-026-0121-2018 dan telah berjaya disampaikan kepada Responden pada hari yang sama pemfailan Notis Rayuan.

[4] Walau bagaimanapun pada 22 Julai 2019 ketika pendengaran kes rayuan, Panel Rayuan telah membangkitkan isu penyampaian Notis Rayuan kepada Responden telah melebihi had tempoh masa yang ditetapkan iaitu penyampaian pada hari ke-15 (lebih 1 hari).

[5] Panel Rayuan telah mengarahkan Peguam Syarie Pemohon dan Responden untuk memfailkan penghujahan ringkas berkenaan isu yang dibangkitkan oleh Panel Rayuan. Seterusnya pada 10 September 2019, Panel Rayuan telah memutuskan seperti berikut :-

- i. Bahawa penyampaian Notis Rayuan yang bertarikh 13 September 2018 kepada Peguam Syarie Responden adalah penyampaian yang melebihi tempoh masa yang ditetapkan di dalam seksyen 139 (4) dan (8) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
- ii. Peguam Syarie Pemohon dalam tempoh 14 hari membuat Permohonan Interlokotori Kebenaran Penyampaian Notis Rayuan Di Luar Masa.

[6] Pada 12 September 2019, Peguam Syarie Pemohon telah memfailkan Permohonan Kebenaran Memfailkan dan Menyampaikan Notis Rayuan di Luar Masa dalam kes Pemohonan No. 10000-077-0085-2019 sebagaimana yang diarahkan iaitu 2 hari selepas arahan Panel Rayuan.

[7] Pihak Pemohon telah mengemukakan beberapa alasan-alasan terhadap permohonan ini yang antara lain mengandungi alasan-alasan berikut;

[8] Responden telah membantah terhadap permohonan untuk Kebenaran Melanjutkan Tempoh Memfailkan Notis Rayuan oleh Pemohon. Responden telah mengemukakan Affidavitnya bertarikh 30 Oktober 2019 yang antara lain mengandungi alasan-alasan berikut;

- i. Kegagalan Pemohon mematuhi kiraan hari tersebut adalah tidak patut kerana Peguam Syarie Pemohon adalah seorang yang berpengalaman dan mahir dengan prosedur di Mahkamah Syariah.
- ii. Kegagalan pihak Pemohon untuk mematuhi tempoh tersebut seolah-oleh Pemohon mengambil mudah prosedur yang ditetapkan oleh pihak Mahkamah dan ia adalah sesuatu yang tidak adil buat Responden kerana kes ubah perintah ini telah berlarutan sejak 2014 dan Responden telah menghabiskan wang/kos dan masa bagi kes ini.
- iii. Permohonan ini telah memberi kesukaran/kesusahan dan membuang masa Responden dan Mahkamah akibat kecuaiannya Pemohon berkaitan tempoh masa.

Undang-undang Perlanjutan Masa bagi Pemfailan Notis Rayuan

[9] Permohonan ini adalah berkaitan kegagalan Pemohon memfailkan dan menyampaikan Notis Rayuan dalam tempoh masa sebagaimana yang dikehendaki oleh subseksyen 139 (4) dan (8) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [*Enak. No. 3/2003*].

[10] Seksyen 139 Enakmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003 menyatakan bahawa Notis Rayuan hendaklah disampaikan kepada semua pihak

- i. Terdapat kekangan dan halangan waktu akibat beberapa cuti hujung minggu dan cuti pelepasan am yang bersambung dan berturut-turut dimulai pada 8, 9, 10, 11, 15, 16 dan 17 September 2018. Perkara ini sedikit sebanyak menyukarkan Pemohon untuk melakukan temujanji dengan peguam syarie Pemohon dan selanjutnya untuk pelantikan peguam serta pemfailan Notis Rayuan.
- ii. Adapun tarikh-tarikh yang tiada kaitan dengan hari pelepasan am mahupun pada hari cuti hujung minggu seperti tarikh 5,6,7 dan 12 September 2018 adalah tarikh sebelum Pemohon melantik Peguam Syarie yang mana pada ketika itu pemohon sebagai orang awam tidak mempunyai pengetahuan berkenaan prosedur rayuan di Mahkamah Syariah. Pemohon hanya melantik Peguam Syarie pada 13 September 2018 di Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat sekitar jam 3.00 petang.
- iii. Isu kelewatan penyampaian Notis Rayuan disedari apabila ianya dibangkitkan oleh Panel Rayuan ketika pendengaran di hadapan Panel Rayuan pada 22 Julai 2019. Isu penyampaian ini disedari oleh Panel Rayuan setelah pihak-pihak menjalani beberapa kali proses sebutan, pemfailan dokumen-dokumen seperti Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan pemfailan hujah bertulis pihak-pihak di peringkat pengurusan kes yang mana proses-proses ini mengambil masa melebihi 300 hari.
- iv. Sepanjang tempoh tersebut, tiada apa-apa bantahan daripada pihak Responden semasa di peringkat pengurusan kes mahupun di dalam penggulungan hujah Responden pada 15 Mei 2019 sehinggalah pada tarikh pendengaran di hadapan Panel Rayuan pada 22 Julai 2019.

yang terlibat dengan rayuan itu atau kepada Peguam Syarie mereka masing-masing oleh Perayu. Untuk itu, Kami perturunkan peruntukan Seksyen 139 Enakmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003;

Seksyen 139. Notis rayuan

- 1)
- 2)
- 3)
- 4) *Notis rayuan hendaklah difailkan dalam masa empat belas hari dari hari keputusan itu diumumkan, dan hendaklah menyatakan sama ada keseluruhan atau sebahagian sahaja, dan bahagian yang mana, keputusan itu yang dirayukan.*
- 5)
- 6)
- 7)
 - (a); dan
 - (b).....
- 8) *Notis rayuan hendaklah disampaikan oleh perayu dalam masa yang dihadkan bagi pemfailan rayuan kepada semua pihak yang terlibat dengan rayuan itu atau kepada Peguam Syarie mereka masing-masing.*

[11] Selanjutnya Kami merujuk dan meneliti peruntukan seksyen 238 enakmen yang sama sebagaimana berikut;

Seksyen 238. Memanjangkan atau memendekkan masa.

- (1) *Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya*

seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[12] Peruntukkan di atas memberi kuasa budi bicara kepada Mahkamah untuk memutuskan permohonan sebagaimana permohonan ini demi keadilan pihak-pihak yang terlibat. Walau bagaimanapun kuasa budi bicara tersebut tidaklah boleh digunakan sewenang-wenangnya oleh Mahkamah ini untuk membenarkannya atau menolaknya.

[13] Di dalam kes seumpama ini, Kami berpendapat perlu ada faktor-faktor yang menjadi pertimbangan untuk perlanjutan masa diberikan. Terdapat kes-kes yang telah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah yang telah menggariskan prinsip atau panduan dalam penggunaan budibicara ini. Dalam kes *Harun b. Abdullah lwn. Zainab bt. Alina [1987] JH 2 Bhg. 1 m.s 279* Jawatankuasa Ulang Bicara Mahkamah Syariah Negeri Selangor telah menyatakan sebagaimana berikut;

“Oleh itu sebelum kebenaran diberi untuk melanjutkan masa rayuan dua perkara hendaklah dipenuhi. Yang Pertama mesti ada perihal-perihal istimewa (special circumstances), dan yang kedua, perihal-perihal istimewa itu akan mendatangkan atau membawa kepada keadilan.”

[14] Subseksyen 238 (1) tidak memperuntukkan syarat-syarat yang perlu dipenuhi dalam sesuatu permohonan perlanjutan tempoh masa. Oleh kerana itu suatu garis panduan diperlukan supaya tidak berlaku penyalahgunaan kuasa budibicara.

[15] Kami bersetuju terhadap garis panduan yang telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes *Sharifah Badariah Bt. Mari lwn. Yasran b. Hj. Hussain, Permohonan No. 10000-099-005-2009* kemudiannya diikuti oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan di dalam kes *Aziah bin Abdul Aziz lwn. Azmi bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1) 50*. Dalam kes *Aziah bin Abdul Aziz* Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah menyatakan;

“Kebenaran untuk melanjutkan masa rayuan adalah merupakan budi bicara Mahkamah. Mahkamah di dalam melaksanakan budi bicaranya akan mengambil kira 5 faktor iaitu :-

- i. Tempoh kelewatan;*
- ii. Sebab kelewatan;*
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya;*
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi.*

[16] Faktor-faktor di atas hanyalah sebagai panduan bagi tujuan melaksanakan budibicara tersebut dan tidak bermaksud menjadi satu keperluan yang ketat dan mandatori, serta ianya bukanlah suatu keperluan untuk semua faktor menyebelahi pihak Pemohon di dalam melaksanakan kuasa budi bicara tersebut.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

[17] Dalam kes Permohonan ini, Kami telah meneliti Permohonan Pemohon, Afidavit pihak-pihak dan hujahan bertulis pihak-pihak. Berdasarkan penelitian terhadap semua dokumen tersebut kami telah membuat dapatan seperti berikut;

- i. Pemohon telah memfailkan Notis Rayuan pada 18 September 2018 dan telah menyampaikan notis tersebut kepada Responden pada tarikh yang sama.
- ii. Pendaftaran notis rayuan tersebut telah diterima oleh Mahkamah dan telah didaftarkan dengan rayuan no. : 10000-026-0121-2018.
- iii. Pihak-pihak telah menjalani beberapa kali proses sebutan, pemfailan dokumen-dokumen seperti Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan pemfailan hujah bertulis pihak-pihak di peringkat pengurusan kes yang mana proses-proses ini mengambil masa melebihi 300 hari.
- iv. Tiada apa-apa bantahan daripada pihak Responden semasa di peringkat pengurusan kes mahupun di dalam penggulungan hujah Responden pada 15 Mei 2019 sehinggalah pada tarikh pendengaran di hadapan Panel Rayuan pada 22 Julai 2019.
- v. Isu kelewatan penyampaian Notis Rayuan kepada Responden pada hari ke 15 (1 hari lewat) telah dibangkitkan oleh Panel Rayuan pada 22 Julai 2019 dan telah mengarahkan pihak-pihak berhujah atas isu kelewatan tersebut. Pada 10 september 2019, Panel Rayuan telah mengarahkan Pemohon membuat Permohonan Interlokotori Kebenaran Memfailkan Dan Menyampaikan Notis Rayuan Di Luar Masa.

[18] Berdasarkan dapatan-dapatan tersebut, kami berpendapat bahawa, Permohonan Perlanjutan Tempoh Memfailkan Notis Rayuan ini telah memuaskan hati kami untuk membenarkan secara kehakiman berdasarkan alasan-alasan yang berikut;

- i. Pemohon dengan segera telah bertindak memfailkan Permohonan Interlokotori Kebenaran Memfailkan Dan Menyampaikan Notis Rayuan Di Luar Masa pada 12 September 2019 iaitu 2 hari selepas arahan daripada Panel Rayuan. Tindakan segera tersebut telah menunjukkan kesungguhan pihak Pemohon untuk meneruskan kes rayuannya.
- ii. Prosiding pengurusan kes bagi melengkapkan dokumen rayuan di hadapan Ketua Pendaftar/Pendaftar juga telah dijalankan sehinggalah sebutan di hadapan Panel Rayuan telah mengambil masa melebihi 300 hari.
- iii. Pada pendapat kami tujuan undang-undang supaya pemfailan rayuan dibuat dalam tempoh 14 hari untuk pemfailan rayuan adalah supaya rayuan dibuat segera. Maka atas prinsip itu, kelewatan tersebut hendaklah bukan merupakan suatu kelewatan yang terlalu lama sehingga boleh ditafsirkan untuk melengah-lengahkan. Dalam kes ini kelewatan penyampaian notis rayuan tersebut adalah selama 1 hari.

[19] Kami berpendapat bahawa jika sekiranya Mahkamah membenarkan permohonan Pemohon tersebut, walaupun ianya dikatakan suatu perintah yang bersifat *retrospective*, namun sebenarnya ianya adalah bertujuan untuk membaiki ketidakaturan prosedur yang telah berlaku. Jika sekiranya, mahkamah tidak memerintahkan sedemikian, proses rayuan akan berpatah balik seolah-olah kes ini baru di peringkat pemfailan Notis Rayuan dan Perayu/Pemohon terpaksa;

- a) Membuat penyampaian semula Notis Rayuan kepada Responden untuk suatu tempoh yang dihadkan;

- b) Membuat permohonan perlanjutan masa untuk memfailkan Alasan Rayuan;
- c) Membuat permohonan perlanjutan masa untuk memfailkan Rekod Rayuan; dan
- d) Membuat permohonan perlanjutan masa untuk menyerah sampaikan Rekod Rayuan kepada Responden

[20] Ini akan membuang masa mahkamah dan pihak-pihak; sebaliknya jika mahkamah memerintahkan seperti yang dipohon oleh Pemohon, ianya akan menyebabkan keadilan kepada semua pihak akan lebih terpelihara. Dengan kata lain bahawa Mahkamah akan gagal menegakkan keadilan seperti diperuntukkan di bawah Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003 sekiranya bantahan Responden dibenarkan.

[21] Berdasarkan ulasan-ulasan tersebut, kami berpuashati bahawa Pemohon telah menunjukkan kepada kami bahawa permohonan ini wajar dibenarkan demi kepentingan keadilan. Kami berpuashati bahawa wujudnya keadaan khas yang akan memberikan keadilan kepada kedua-dua pihak di dalam kes ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Panel Rayuan Mahkamah Syariah Selangor di dalam kes *Harun b. Abdullah lwn. Zainab bt. Alina* [1987] JH 2 (1) 279 sebagaimana berikut;

“Oleh itu sebelum kebenaran diberi untuk melanjutkan masa rayuan dua perkara hendaklah dipenuhi. Yang Pertama mesti ada perihal-perihal istimewa (special circumstances), dan yang kedua, perihal-perihal istimewa itu akan mendatangkan atau membawa kepada keadilan.”

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti permohonan, affidavit DAN hujah-hujah kedua-dua belah pihak, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:-

- i. Permohonan Pemohon untuk lanjut tempoh menyerahkan dan menyampaikan Notis Rayuan kepada Responden adalah diluluskan.
- ii. Penyerahan dan penyampaian Notis Rayuan kepada Responden pada 18 September 2018 adalah dianggap serahan yang sah bagi maksud rayuan Perayu dalam kes Rayuan No. 10000-026-0121-2018 dan Pemohon tidak perlu membuat serahan semula dokumen-dokumen tersebut kepada Responden.
- iii. Pemohon dikenakan membayar kos kepada Responden sebanyak RM2,000.00.

Di baca dan ditandatangani oleh:-



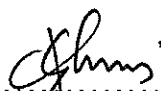
1. **YAA TN. HJ. MOHD AMRAN BIN HJ. MAT ZAIN**
Pengerusi,
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



2. **YA DATO' HJ. MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



3. **YA TN HJ. OTHMAN BIN IBRAHIM**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

